

1500790-40.2022.8.26.0453

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL MORITA KAYO

Comarca: Pirajuí

Foro: Foro de Pirajuí

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... em que praticava, efetivamente, o tráfico de drogas, bastando a intenção de tráfico, o que restou configurado nos autos. Assim:

"Por outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o ...

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Foro de Pirajuí - 2ª Vara

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, Centro, Pirajuí - SP - cep 16600-000

Processo 1500790-40.2022.8.26.0453 - lauda de

TERMO - AUDIÊNCIA HÍBRIDA - INSTRUÇÃO

Processo nº:

1500790-40.2022.8.26.0453

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -
2241759/2022 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG, FX8684-1/2022 - DEL.SEC.BAURU PL SUB-REG,
2241759 - DEL.POL.REGINOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA

Vítima:

Nome da Parte Terceira Selecionada << Informação indisponível >>

Data e Hora da Audiência:

21 de novembro de 2022, às 15 horas e 30 minutos

MM. JUIZ(A) PRESIDENTE:

DR. RAFAEL MORITA KAYO

Promotor de Justiça:

Dr. Nelson Aparecido Febrão Júnior

Ré

GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA

Defensor constituído:

Dr. João Paulo de Souza Bissoli OAB 426151/SP

Testemunhas:

Elisangela Buscariolo do Amaral Silva e Silvana Leite da Silva Guandalin

Antes de instalada a audiência, verificou-se exitosa a conexão na sala virtual da audiência (Teams) pelo D. Defensor, pela ré e pelo D. Promotor. Após determinada a abertura dos trabalhos, iniciada a gravação da audiência às 15h42min.

Abertos os trabalhos, consigna-se que a presente audiência está sendo realizada de forma híbrida, ou seja, presencialmente e, também, virtual por intermédio do aplicativo Microsoft TEAMS na forma do Comunicado CG 284/2020. A audiência será gravada na íntegra em arquivo audiovisual consoante determina o suso mencionado comunicado.

A oitiva das testemunhas e o interrogatório do réu foram realizados por meio de gravação audiovisual, nos termos do Comunicado 284/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme mídia em apartado, arquivada neste Juízo à disposição das partes, nos termos da Lei nº 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal; observando-se também as autorizações contidas nos Provimentos nº 23/04 e 886/04, da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça e Conselho Superior da Magistratura, respectivamente; observando-se, ainda, o artigo 152, e parágrafo único, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. As gravações desta audiência serão importadas para os autos.

Após, pelo MM.Juiz foram compromissadas e ouvidas as testemunhas Elisangela Buscariolo do Amaral Silva e Silvana Leite da Silva Guandalin.

Antes do interrogatório o(a) MM.Juiz(a) de Direito fez ao(à) acusado(a) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal, respondendo ele(a) às perguntas a respeito da sua qualificação. Depois de cientificado da acusação, passou o réu a ser interrogado de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal, sendo todo o interrogatório gravado por meio de sistema audiovisual.

Indagadas às partes se havia algum requerimento a fazer, responderam que não, o Ministério Público e a Defesa. Em seguida, o MM. Juiz, com a concordância das partes, declarou encerrada a instrução processual por não haver mais provas a serem produzidas.

Seguindo-se o disposto no art. 403 do Código de Processo Penal, o MM. Juiz passou a palavra ao Ministério Público e, logo em seguida, à Defesa para apresentação de suas alegações finais orais, as quais foram gravadas por meio audiovisual e encontram-se na mídia supramencionada.

Em prosseguimento, o MM. Juiz passou a proferir sentença que, dada e publicada em audiência, segue em frente:

Trata-se de ação penal pública aforada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA, dando-a como incurso no art 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo consta da denúncia (fls. 100/101), no dia 04/09/2022, por volta de 09h30min, nas dependências da Penitenciária II de Reginópolis, a autora do fato, trazia consigo, para entrega a terceiros, três tiras de papel contendo maconha, com peso líquido de 15g, substância psicotrópica de uso e distribuição proscritas.

Assim o D. Parquet descreveu o iter crimínis:

Consta do inquérito policial que, no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 09 horas e 30 minutos, na Penitenciária II de Reginópolis, situada na Estrada Vicinal Roberto Kassim, 41, km 4.1, na cidade de Reginópolis, nesta cidade de Pirajuí, GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA, qualificada à fl. 08, trazia consigo, para fins de tráfico, nas dependências do estabelecimento prisional, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, droga consistente em 03 (três) tiras de papel contendo maconha, com peso líquido de 15g (quinze gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13 e laudo pericial provisório de fls. 22/26. Segundo apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, antes de se dirigir à unidade prisional para visitar seu companheiro, o sentenciado Jonhey Sousa de Jesus, a denunciada acoplou no cós de sua calça as drogas acima descritas, com o objetivo de ludibriar o sistema de segurança e ingressar o entorpecente no interior do estabelecimento prisional. Assim, dirigiu-se à Penitenciária II de Reginópolis. Contudo, durante procedimento de revista no aparelho "Body Scanner", agentes de

segurança penitenciária identificaram uma imagem suspeita na região de sua cintura. Indagada, a investigada foi conduzida até o box de revista manual e retirou sua calça, momento em que foi constatado que no cós dela havia os citados entorpecentes e dois pedaços de bilhetes (fls. 03/05), ocasião em que foi presa em flagrante. Interrogada, GRAZIELA asseverou que não sabia que no interior do cós de sua calça havia as substâncias entorpecentes (fl. 08).

A quantidade e a forma de acondicionamento das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias e ao local da apreensão, evidenciam que as substâncias se destinavam ao tráfico ilícito no interior da Penitenciária.

Autuada em flagrante delito (fls. 1), foi concedida em favor da denunciada a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão (fls. 53/56).

A defesa apresentou resposta à acusação (fls. 121/128). Suscitou a inexistência de justa causa para a ação penal, sendo que não restou demonstrado que a acusada portava a droga para a realização de mercancia ilícita. Requereu a rejeição da denúncia, ou subsidiariamente, a absolvição da acusada.

A denúncia foi recebida, por decisão datada de 31/10/2022 (fl. 149/150).

Nesta solenidade, foram ouvidas testemunhas e a acusada foi interrogada. As partes apresentaram alegações finais orais.

É o introyto.

Fundamento.

Adianto que a pretensão punitiva procede em parte.

A materialidade do delito está consubstanciada pelas colacionadas nos autos, tais como, auto de prisão em flagrante (fl. 1), comunicação de evento e instauração de sindicância SAP (fls. 3/5), boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13/20), laudo de constatação provisória de entorpecentes (fls. 22/26), relatório final (fls. 77/78) e laudo definitivo de entorpecentes (fls. 130/133).

A autoria também repousa sobre a acusada.

SILVANA LEITE DA SILVA GUANDALIN, testemunha e agente penitenciária, em solo policial, disse (fl. 6) que estava de serviço em dia de visita na P II de Reginópolis e quando passava a visitante GRAZIELA pelo scanner, notou algo diferente junto ao cós da calça dela, conduzindo-a até o box para revista manual, a qual, foi realizada na presença da colega de serviço ELISÂNGELA. Ao manusear a calça da visitante, a depoente sentiu que o cós estava mais "grosso" e exalava um odor forte. Ao cortar o cós, a depoente encontrou uma substância esverdeada que após ser encaminhada a perícia, confirmou tratar-se da droga THC. ELISANGELA BUSCARIOLO DO AMARAL SILVA, corroborou com o depoimento de sua colega (fl. 7).

Em juízo, a testemunha SILVANA prestou depoimento harmônico com suas declarações anteriores. Acrescentou que estava trabalhando no "scanner". Deu para ver um volume na altura da cintura da ré. Por isso, a ré foi levada a um box de revista manual. Indagada, a ré disse que não tinha nada. A ré aceitou trocar de calça. No cós da calça havia algo estranho. Foi encontrado algo envolvido em plástico. A ré disse que comprou a calça e não sabia da droga. Porém, era perceptível o volume no cós da calça, inclusive para quem a vestisse.

Ainda em juízo, a testemunha ELISANGELA também corroborou com suas alegações anteriores e acresceu que naquele dia estava na sala de revista. A ré passou pelo scanner. Identificou-se uma imagem suspeita. Um volume na altura da cintura. A ré foi levada a uma sala. A ré disse que não tinha nada. A ré tirou a calça. Havia um cheiro forte. Abriram o cós e identificaram um plástico. A ré disse que tinha comprado a calça, de modo que não sabia da existência do entorpecente.

Interrogada extrajudicialmente, GRAZIELA negou os fatos. Disse que comprou a calça em São Paulo. No procedimento de revista, os funcionários teriam lhe pedido para retirar a calça, onde foram encontradas as drogas que estavam na costura. Tanto ela quanto seu marido desconheciam da existência de droga.

Em Juízo, GRAZIELA admitiu os fatos lhe imputados. Disse que recebeu de uma conhecida a proposta de 5 mil reais para entrar no estabelecimento com a droga. Não sabe para quem a droga seria. Seu marido não sabia.

Pois bem.

A prova oral, somada ao acondicionamento e ocultação do entorpecente (ainda que em

quantidade deveras diminuta) e às circunstâncias em que realizado o flagrante, especialmente, mediante a constatação de que a substância ilícita seria introduzida em estabelecimento prisional, para consumo alheio (ainda que não se tenha obtido tal intento), deixa evidenciada a traficância denunciada.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas pretendida a absolvição por insuficiência de provas não acolhimento materialidade e autoria delitivas demonstradas pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28, da lei nº 11.343/06 inviabilidade finalidade mercantil comprovada pedido de aplicação do princípio da insignificância descabimento - regime inicial fechado mantido inviável converter a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos recurso não provido. (TJSP Apelação Criminal 0006311-43.2014.8.26.0575 9ª Câmara de Direito Criminal Rel. Des. Amaro Thomé - j. 05/05/2016).

Frise-se que é irrelevante ter sido a acusada surpreendida no momento em que praticava, efetivamente, o tráfico de drogas, bastando a intenção de tráfico, o que restou configurado nos autos. Assim:

“Por outro lado, o crime de tráfico de entorpecentes é de perigo abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ele representa para a saúde pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com finalidade de venda”. (TJSP; Apelação 0000926-20.2016.8.26.0616; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itaquaquecetuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/07/2018; Data de Registro: 03/08/2018).

O tipo penal que define o tráfico de drogas possui diversos verbos descritos na norma incriminadora e a realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime, tal como denunciado. Dos autos, é evidente que a ré tinha consigo entorpecentes para o consumo de terceiros, o que, por si só, afasta a figura prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.

No mesmo sentido, condenação pelo tráfico de drogas não reclama a identificação do fornecedor ou do comprador, nem mesmo se exige a prova da efetiva ocorrência do ato de mercancia, tratando-se de tipo misto alternativo.

A propósito, o delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não possui elemento subjetivo do tipo ou o chamado dolo específico, pois este “aparece apenas no art. 28, de forma que, sendo exclusivamente o porte, a guarda ou a compra, para consumo pessoal, é determinada a aplicação de penas restritivas de direito especialmente previstas em lei. Qualquer outra finalidade do agente determina a incidência do art. 33, inclusive a distribuição gratuita” (VICENTE GRECO FILHO, Tóxicos, Prevenção e Repressão, Saraiva, 13ª edição, págs. 150/151).

Em outras palavras, o crime de tráfico de drogas, tal como concebido na legislação brasileira, não pressupõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização (STF, HC nº 69.806, rel. Min. Celso de Mello; STJ, RESp nº 1.133.943, rel. Min. Felix Fischer).

No que tange ao valor probatório do testemunho das agentes penitenciárias, ressalta-se não existir dispositivo legal vedando ao agente público servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, apresentariam testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, têm os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente.

Importante ressaltar que o agente penitenciário é testemunha como outra qualquer, já que não figura entre os impedidos ou suspeitos, sujeitando-se ao compromisso de dizer apenas a verdade, sob as penas do falso testemunho. Ademais, nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase sempre impossível, deve ser conferido às declarações dos agentes merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção trazidos aos autos.

Nessa linha de raciocínio, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que “o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia

probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

O Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal". (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma).

Da mesma forma, é a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Lei de Tóxicos (nº 11.343/06). Tráfico nas dependências de estabelecimento prisional. Crime caracterizado, integralmente. Palavras coerentes e incriminatórias de Agentes Penitenciários. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para consumo próprio. Impossibilidade. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime inicial fechado único possível. Apelo improvido". (TJSP; Apelação Criminal 1500226-20.2019.8.26.0630; Relator (a): Luis Soares de Mello; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019)

Vale ressaltar, outrossim, que nada de concreto foi trazido pela defesa que afastasse a credibilidade dos depoimentos das agentes penitenciárias.

Em reforço, não há se cogitar em ilegalidade do procedimento de revista, realizado da forma menos invasiva possível, inclusive quando da utilização do equipamento de body scanner. O fato é que quem violou a própria dignidade foi a ré, pois, tencionando entrar com drogas dentro de estabelecimento prisional, tentou ludibriar o corpo técnico daquele local ocultando substância entorpecente por meio de uma peça de roupa, com o fito de introduzir substância psicotrópica naquele local. Deve-se assentar, ainda, que o direito à intimidade não é absoluto, não podendo ser utilizado como escusa para a prática de crimes, devendo, ainda, ser sopesado a outros direitos de igual importância, tais como a saúde pública, objeto jurídico protegido pelo delito em testilha.

Em outras palavras, a versão trazida pelas agentes foi firme, coesa, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser corroborada com os elementos materiais apresentados (auto de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico positivo), inclusive pela confissão judicial da acusada.

O fato de a quantidade de drogas ser ínfima também não afasta a tipicidade, uma vez que delitos semelhantes aconteceram diversas vezes nas unidades prisionais pertencentes a esta comarca, e o transporte de drogas às penitenciárias sempre é ínfimo, até mesmo para tentar ludibriar os funcionários.

"Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Provas suficientes à condenação, que sequer foi impugnada - Básicas reduzidas ao piso - Inexistência de maior reprovabilidade pela quantidade e natureza dos entorpecentes - As circunstâncias do delito, igualmente, não denotavam necessidade de especial censura - Atenuante da confissão espontânea não caracterizada, já que a acusada negou que tivesse conhecimento sobre as drogas que trazia consigo - Cabimento do tráfico privilegiado em seu redutor máximo - Presença dos requisitos legais - Incidência da majorante decorrente de tráfico cometido nas dependências de estabelecimento prisional - Possível a fixação do regime aberto e a substituição da sanção reclusiva por uma prestação de serviços à comunidade e uma multa". [...] (TJSP; Apelação Criminal 0000779-72.2020.8.26.0480; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 14/05/2021; Data de Registro: 14/05/2021) - grifo nosso. Ademais, a pequena quantidade que seja pra transporte e entrega ainda que para apenas uma pessoa, ainda assim é tráfico, apenas sendo critério para menor ou maior juízo de censura.

"APELAÇÃO. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Artigo 33, caput, c.c o 40, inciso III, ambos da lei nº 11.343/06. Sentença de procedência. Materialidade e autoria devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. O valor do depoimento testemunhal de agentes públicos, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do

contraditório constitucional, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Ausência de dolo ou erro de tipo não verificados. Crime impossível. Inocorrência. Delito de tráfico de drogas que, nas condutas de transportar e trazer consigo entorpecentes, é de atividade formal e de natureza permanente. Precedentes.

Dosimetria. Causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da lei nº 11.343/06 bem delineada. Circunstância objetiva suficientemente comprovada nos autos. Reformada a r. sentença para fazer incidir, no grau máximo, o redutor previsto no artigo 33, §4º, do mesmo diploma legal. Regime aberto que se mostra mais adequado para a espécie, assim como a substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1500447-11.2020.8.26.0616; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/05/2021; Data de Registro: 25/05/2021)

Diante de tais elementos de convicção, está comprovada suficientemente a imputação feita a ré, a superar a presunção constitucional de inocência.

Entretanto, a conduta de tráfico simples (Lei 11.343, art. 33, caput) merece desclassificação para o delito de tráfico privilegiado (Lei 11.343, art. 33, §4º), como será fundamentado na terceira fase da dosimetria da pena.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no patamar mínimo. Assim, a pena é estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65 III, "d"), contudo, como a pena base já foi fixada no mínimo, deixo de reduzi-la em virtude do disposto pela súmula 231 do STJ.

Aumento a pena em 1/6 por ter sido o crime praticado nas dependências da Penitenciária II de Reginópolis, conforme artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06, tornando-a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

De outro lado, aplico ao caso, a causa de diminuição de pena prevista pelo art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, uma vez que a acusada é primária, em que pese tenha ficado demonstrado o tráfico de drogas, não há provas nos autos de que a ré se dedique a atividades criminosas. Deste modo, reduzo a pena em 2/3, considerando a quantidade de droga apreendida e sua qualidade, considerada de menor potencial ofensivo à saúde, diante das demais drogas existentes, motivo pelo qual fixo a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Trata-se de desclassificação do delito, uma vez que o tráfico comum é hediondo por equiparação, enquanto no tráfico privilegiado esta característica é afastada, considerando a gravidade menor do delito cometido (STF, HC 118.533).

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Posto isto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para, desclassificando a conduta contida na denúncia (Lei 11.343/06, art. 33, caput), condenar a ré GRAZIELA APARECIDA DE OLIVEIRA à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incursa no artigo 33, §4º c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Faculto a acusada o direito de recorrer em liberdade.

Diante das particularidades deste caso, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, no caso, prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, bem como prestação pecuniária de um salário mínimo, a beneficiar entidade a ser estabelecida pelo Juízo da Execução.

No caso de descumprimento, fixo o regime inicial aberto.

Nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Ante o presente decreto condenatório, desnecessária a manutenção das medidas

cautelares impostas em audiência de custódia, motivo pelo qual ora as revogo, à exceção da medida cautelar de proibição de acesso a qualquer unidade prisional do estado, que fica mantida até o término do cumprimento da pena. Solicite-se a devolução da Carta Precatória expedida para controle e fiscalização das medidas cautelares.

Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Condene a ré ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03, o que apenas será exigível caso perca a condição de necessitada.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Pelo D. Promotor, pelo réu e pelo defensor foi dito que não desejam exercer o direito de recorrer, concordando com a sentença proferida.

Então, o MM. Juiz deliberou: Ante a manifestação das partes, ocorreu a preclusão lógica e consumativa e determino que seja certificado o trânsito em julgado para as partes. Cumpra-se a sentença.

Nada mais havendo a ser tratado em referida audiência, lido e estando em conformidade, o MM. Juiz deu-a por encerrada, o que foi feito com as cautelas de praxe.

Sem mais. Pirajuí, 21 de novembro de 2022. João Vitor Loureiro Araújo Dias, Assistente Judiciário. RAFAEL MORITA KAYO, Juiz de Direito.

Assinado digitalmente nos termos da lei 11.419/2006, conforme impressão à margem direita